

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROPRIEDADE E LICENÇA DE SOFTWARE

Sistema de Gerenciamento — Ateliê de Beleza

DAS PARTES

PROPRIETÁRIO DO SISTEMA:

Nome completo: Leandro Oliveira Menezes

Qualificação: Desenvolvedor Full Stack e Proprietário do Software

E-mail: lleandro.m32@gmail.com

Doravante denominado: "PROPRIETÁRIO"

DESENVOLVEDOR:

Nome completo: Leandro Oliveira Menezes

Qualificação: Desenvolvedor Full Stack — React · Node.js · TypeScript · PostgreSQL

Doravante denominado: "DESENVOLVEDOR"

CLÁUSULA I — DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto estabelecer os direitos de propriedade intelectual, titularidade e condições de uso do software denominado "Ateliê de Beleza — Sistema de Gerenciamento" (doravante "SOFTWARE"), desenvolvido exclusivamente por LEANDRO OLIVEIRA MENEZES.

CLÁUSULA II — DA TITULARIDADE E PROPRIEDADE

O SOFTWARE, incluindo mas não se limitando a seu código-fonte, banco de dados, design de interface, lógica de negócio, documentação técnica e todos os seus componentes, é de propriedade exclusiva de LEANDRO OLIVEIRA MENEZES, doravante denominado PROPRIETÁRIO.

Parágrafo único: A titularidade abrange todos os direitos patrimoniais sobre o software, incluindo:

- Código-fonte completo (frontend e backend)
- Banco de dados e estrutura de dados
- Design e identidade visual do sistema
- Documentação técnica e de usuário
- Integrações com serviços externos
- Qualquer versão, atualização ou derivação do software

CLÁUSULA III — DOS DIREITOS AUTORAIS

O SOFTWARE está protegido pela Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e pela Lei nº 9.609/1998 (Lei de Software), sendo o PROPRIETÁRIO o único e exclusivo titular dos direitos patrimoniais e morais sobre a obra.

O PROPRIETÁRIO tem o direito exclusivo de:

- Reproduzir, distribuir, comercializar e licenciar o SOFTWARE
- Realizar modificações, atualizações e melhorias
- Ceder ou transferir direitos a terceiros mediante contrato específico
- Registrar o software junto aos órgãos competentes

CLÁUSULA IV — DA LICENÇA DE USO

O PROPRIETÁRIO poderá conceder licenças de uso do SOFTWARE a terceiros (doravante "LICENCIADOS") mediante celebração de contrato específico de licença, que deverá estabelecer:

- Prazo de vigência da licença
- Valor da licença e forma de pagamento

- Limitações de uso e restrições
- Proibição de sublicenciamento sem autorização prévia
- Condições de suporte técnico

CLÁUSULA V — DAS RESTRIÇÕES

É expressamente proibido ao LICENCIADO, sem prévia autorização escrita do PROPRIETÁRIO:

- Reproduzir, copiar ou redistribuir o SOFTWARE ou qualquer parte dele
- Realizar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o SOFTWARE
- Criar obras derivadas baseadas no SOFTWARE
- Remover ou alterar avisos de direitos autorais ou propriedade
- Transferir ou sublicenciar o SOFTWARE a terceiros
- Utilizar o SOFTWARE para fins ilegais ou não autorizados

CLÁUSULA VI — DAS GARANTIAS DO PROPRIETÁRIO

O PROPRIETÁRIO garante que:

- É o único e legítimo proprietário do SOFTWARE
- O SOFTWARE foi desenvolvido de forma original e independente
- Não existem ônus, gravames ou direitos de terceiros sobre o SOFTWARE
- Tem plena capacidade para celebrar contratos de licença
- O SOFTWARE não viola direitos de propriedade intelectual de terceiros

CLÁUSULA VII — DAS RESPONSABILIDADES

O PROPRIETÁRIO se compromete a manter e aprimorar o SOFTWARE, realizando correções de bugs, atualizações de segurança e melhorias funcionais conforme acordado em contrato de suporte separado.

O PROPRIETÁRIO não se responsabiliza por:

- Uso indevido do SOFTWARE por parte do LICENCIADO
- Danos decorrentes de falhas de infraestrutura externa ao SOFTWARE
- Perda de dados por negligência do LICENCIADO
- Problemas causados por alterações não autorizadas no SOFTWARE

CLÁUSULA VIII — DA CONFIDENCIALIDADE

O LICENCIADO se obriga a manter em sigilo todas as informações técnicas, funcionais e comerciais relacionadas ao SOFTWARE, incluindo código-fonte, arquitetura, algoritmos e documentação, durante a vigência do contrato de licença e por prazo de 5 (cinco) anos após seu término.

CLÁUSULA IX — DO VALOR DO SOFTWARE

Para fins de registro, o SOFTWARE "Ateliê de Beleza — Sistema de Gerenciamento" foi avaliado considerando as seguintes tecnologias e funcionalidades desenvolvidas:

- Sistema completo de agendamentos online com seleção de profissional
- Painel administrativo com múltiplos módulos de gestão
- Sistema financeiro com suporte a PIX e QR Code
- Módulo de avaliações com reações e comentários
- Sistema de bloqueios de agenda por profissional
- Autenticação via e-mail, Google e WhatsApp
- Design responsivo para mobile, tablet e desktop
- Integração com banco de dados PostgreSQL em nuvem
- Integrações com Firebase, SendGrid e WhatsApp

CLÁUSULA X — DA VIGÊNCIA

O presente instrumento entra em vigor na data de sua assinatura e tem prazo indeterminado, podendo ser modificado mediante aditivo contratual assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA XI — DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de domicílio do PROPRIETÁRIO para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA XII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente instrumento constitui o acordo integral entre as partes com relação ao seu objeto, substituindo quaisquer entendimentos ou acordos anteriores. Qualquer modificação somente terá validade se feita por escrito e assinada por ambas as partes.

Aplica-se ao presente contrato a legislação brasileira, em especial:

- Lei nº 9.609/1998 — Proteção da Propriedade Intelectual de Software

- Lei nº 9.610/1998 — Direitos Autorais
- Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002)
- Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)

São Paulo, 3 de maio de 2026.

PROPRIETÁRIO DO SISTEMA

Leandro Oliveira Menezes

DESENVOLVEDOR

Leandro Oliveira Menezes

*Este documento foi gerado eletronicamente pelo
Sistema Ateliê de Beleza em 3 de maio de 2026.
É um instrumento particular com validade
jurídica nos termos da legislação brasileira
vigente.*